

상호 비밀유지 및 공동 기술개발 검토 약정서

본 상호 비밀유지 및 공동 기술개발 검토 약정서(이하 "본 계약")는 202X년 XX월 XX일, 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 [주소]에 본점을 둔 [A사] (이하 "갑")와 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 [주소]에 본점을 둔 (이하 "을") (이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 총칭하여 "양 당사자") 간에 체결된다.

전문 (Preamble)

"갑"과 "을"은 [예: 차세대 면역항체 치료소재 개발 지원 사업]의 수행 및 향후 잠재적 협력 관계(이하 "본 목적")를 검토하기 위한 상호 협의 과정에서, 각 당사자가 보유한 독점적이고 비밀적인 정보를 상호간에 제공할 필요성을 인지한다.

이에 양 당사자는 "본 목적"과 관련하여 일방 당사자가 상대방 당사자에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하며, "본 목적" 이외의 용도로 사용되지 않도록 보장하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함에 있어 다음과 같이 합의하고 본 계약을 체결한다.

제1장 총칙

제1조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 다음의 용어들은 각각 아래와 같은 의미를 가진다.

* "비밀정보"라 함은 제2조에서 상세히 정의된 바와 같이, "본 목적"을 위하여 일방 당사자가 상대방 당사자에게 제공하는 일체의 기술상, 경영상, 재무상 정보를 의미한다.

* "정보제공자"(Disclosing Party)라 함은 "본 목적"을 위하여 상대방 당사자에게 비밀정보를 제공하는 당사자를 말한다.

* "정보수령자"(Receiving Party)라 함은 "본 목적"을 위하여 상대방 당사자로부터 비밀정보를 제공받는 당사자를 말한다. 본 계약은 상호적 비밀유지계약이므로, 양 당사자는 특정 비밀정보의 성격에 따라 정보제공자 및 정보수령자의 지위를 겸유할 수 있다.

* "본 목적"(Purpose)이라 함은 본 계약의 전문에서 명시한 [예: 차세대 면역항체 치료소재 개발 지원 사업]의 수행 및 향후 잠재적 협력 관계를 검토하기 위한 일체의 행위(타당성 분석, 기술 평가, 상업성 검토, 향후 본 계약 협의 등을 포함하되 이에 한정되지 않음)를 의미한다.

* "관계사"(Affiliates)라 함은 특정 당사자를 지배하거나, 그 당사자에 의하여 지배되거나, 또는 그 당사자와 공동으로 지배하에 있는 법인 또는 기타 실체를 의미한다. 여기서 "지배"라 함은 의결권 있는 주식의 과반수를 소유하거나, 이사회 의 과반수를 임명할 권한을 갖는 등 경영권을 실질적으로 통제할 수 있는 능력을 의미한다.

* "지식재산권"이라 함은 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 저작권(컴퓨터프로그램저작물을 포함하되 이에 한정되지 않음), 영업비밀 및 기타 법률에 의해 보호되는 모든 무형의 재산적 권리를 의미한다.

* "보안사고"(Security Incident)라 함은 비밀정보의 무단 접근, 유출, 분실, 도난, 위조, 변조, 훼손, 오용 또는 기타 고의적이거나 과실에 의한 침해 행위가 발생하였거나 발생이 합리적으로 의심되는 상황을 의미한다.

제2조 (비밀정보의 범위)

* 본 계약에서 "비밀정보"라 함은 "본 목적"을 위하여 정보제공자가 정보수령자에게 제공하는 모든 정보로서, 그 제공 형태(서면, 구두, 전자적 방식, 시각적 관찰, 샘플 제공 등)나 기록 매체(문서, 도면, 이메일, USB, CD-ROM, 하드디스크 등)를 불문하며, 다음 각 호의 정보를 포함하되 이에 한정되지 아니한다.

가. 제공 시점에 정보제공자에 의해 비밀로 관리되고 있는 정보.

나. 정보제공자가 제3자와의 비밀유지약정에 따라 비밀유지의무를 부담하고 있는 정보.

* 제1항의 비밀정보에는 특히 다음 각 목의 정보가 포함된다.

가. 기술 정보: 각종 노하우, 기술 사양, 공정, 규격, 도면, 설계도, 디자인, 명세서, 아이디어, 연구개발(R&D) 계획, 실험 데이터, 임상 데이터, 연구성과 분석자료, 작업보고서, 소스코드, 오브젝트 코드, API(Application Programming Interface) 명세, 기술 아키텍처, 제조 방법, 품질 관리 기준, 제품 샘플, 시제품 및 이와 관련된 모든 기술 자료.

나. 경영 및 사업 정보: 재무 정보(매출, 수익, 원가구조 등), 중장기 사업 계획, 마케팅 전략, 고객 목록, 잠재 고객 데이터, 공급망 정보, 파트너사 목록, 계약 조건, 가격 정책, 인사 조직 정보, M&A 관련 검토 자료 및 기타 모든 독점적인 경영, 영업, 재무 정보.

* 본 계약의 존재 사실, 양 당사자 간의 협의 진행 상황, 협의 내용 및 본 계약의 조건 그 자체 또한 양 당사자의 상호 비밀정보로 간주된다.

제3조 (비밀의 표시 및 구두 정보의 취급)

* 정보제공자는 정보수령자에게 서면, 전자적 형태 또는 기타 유형의 매체로 비밀정보를 제공하는 경우, 해당 매체 또는 문서에 '비밀(Confidential)', '대외비' 또는 이와 동등한 의미의 문구(국문 또는 영문)를 명확히 표시하여야 한다.

* 정보제공자가 비밀정보를 구두, 시각적 관찰 또는 기타 무형의 방식으로 제공하는 경우, 정보제공자는 정보 제공 시점에 해당 정보가 비밀정보임을 정보수령자에게 구두로 고지하여야 한다.

* 제2항에 따라 구두 또는 시각적으로 제공된 정보가 본 계약상의 비밀정보로 보호받기 위해서는, 정보제공자는 해당 정보 제공일로부터 15일 이내에 해당 정보의 내용, 제공 일시, 장소, 대상자 등이 명시된 요약본을 서면(전자우편 포함)으

로 작성하여 정보수령자에게 송부하여야 한다. 정보수령자가 해당 요약본의 수령 일로부터 7일 이내에 정당한 사유를 들어 서면으로 이의를 제기하지 않는 한, 해당 요약본에 기재된 정보는 본 계약에 따른 비밀정보로 간주된다.

* 정보제공자가 제1항 또는 제2항 및 제3항의 절차를 준수하지 아니하였더라도, 정보수령자가 해당 정보의 성격이나 제공 정황에 비추어 합리적인 판단을 할 수 있는 자의 입장에서 해당 정보가 비밀정보임을 인지하였거나 인지할 수 있었던 경우에는, 해당 정보는 본 계약에 따른 비밀정보로 취급된다.

제4조 (비밀정보의 예외)

* 제2조의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 비밀 정보의 범위에서 제외된다. 단, 이러한 예외에 해당한다는 사실에 대한 입증 책임은 해당 사유를 주장하는 정보수령자가 부담한다.

가. 정보수령자가 정보제공자로부터 제공받기 이전 시점에, 비밀유지의무를 부담하지 않은 상태에서 이미 합법적으로 보유하고 있던 정보임을 객관적인 서면 자료로 입증할 수 있는 정보.

나. 정보수령자가 정보제공자로부터 제공받기 이전 시점에 이미 일반에 공개(公知)되어 있던 정보.

다. 정보수령자가 정보제공자로부터 제공받은 이후, 정보수령자의 고의 또는 과실(본 계약 위반을 포함) 없이 일반에 공개된 정보.

라. 정보수령자가 비밀유지의무를 부담하지 않는 정당한 권원을 가진 제3자로부터 적법하게 취득한 정보.

마. 정보수령자가 정보제공자로부터 제공받은 비밀정보를 일절 이용하거나 참조하지 않고, 독자적인 연구 및 개발 노력으로 생성하였음을 객관적인 서면 자료로 입증할 수 있는 정보.

* 정보수령자는 법원 또는 권한 있는 정부기관의 적법한 명령이나 법령상의 의무에 따라 비밀정보의 공개를 요구받는 경우, 해당 정보를 공개할 수 있다.

* 제2항의 경우, 정보수령자는 (a) 법률에 의해 금지되지 않는 한, 정보제공자에게 해당 공개 요구 사실을 즉시 서면으로 통지하여 정보제공자가 보호명령(protective order) 신청 등 적절한 법적 대응 조치를 취할 수 있도록 합리적인 시간을 보장하여야 하며, (b) 정보제공자의 법적 대응에 합리적인 범위 내에서 협력

하여야 하고, (c) 해당 법원 또는 정부기관의 요구에 따라 공개가 불가피한 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개하여야 하며, (d) 공개되는 정보가 비밀정보로서 취급될 수 있도록 해당 기관에 비밀유지를 요청하는 등 모든 합리적인 노력을 다하여야 한다.

제5조 (목적 외 사용금지)

- * 정보수령자는 정보제공자로부터 제공받은 일체의 비밀정보를 오직 "본 목적"의 수행 및 검토를 위해서만 사용하여야 한다.

- * 정보수령자는 어떠한 경우에도 정보제공자의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 "본 목적"을 벗어난 다른 용도(예: 정보수령자 자신의 사업을 위한 활용, 제3자를 위한 자문, 경쟁 제품의 개발, 역설계(Reverse Engineering), 디컴파일(Decompile) 등)로 비밀정보를 사용, 복제, 활용, 변형하거나 개인적인 이익을 위해 사용할 수 없다.

제2장 정보의 취급 및 보호 조치

제6조 (비밀유지의무 및 접근 제한)

- * 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면 동의 없이 비밀정보를 제3자(정보수령자의 관계사를 포함하되 이에 한정되지 않음)에게 공개, 누설, 유포, 배포 또는 유출하여서는 아니 된다.

- * (Need-to-Know 원칙) 정보수령자는 "본 목적"을 수행하기 위하여 해당 비밀정보를 반드시 알아야 할 필요가 있는(Need-to-Know) 소속 임직원, 변호사, 회계사, 기타 전문 자문가(이하 총칭하여 "허용된 접근자")에게만 비밀정보에 대한 접근을 허용할 수 있다.

- * 정보수령자는 "허용된 접근자"에게 비밀정보를 공개하기 전에, 해당 인원이 본 계약에서 정한 것과 동등하거나 그 이상의 수준의 비밀유지의무를 부담하도록 서면 약정 체결, 내부 규정 고지 등 필요한 법적 조치를 취하여야 한다.

- * 정보수령자는 본 계약의 체결 및 이행을 위하여 비밀정보를 보유하고 접근할 임직원의 명단을 [별첨 1: 비밀정보 접근 허용자 목록]에 기재하여야 하며, 해당 목록에 기재된 임직원에게 한하여 정보가 공유될 수 있다. 목록의 변경(추가, 삭제)이 필요한 경우, 정보수령자는 정보제공자에게 사전 서면 통지하여 동의를 받아야 한다.

* 정보수령자는 "허용된 접근자"가 본 계약상의 비밀유지의무를 철저히 준수하도록 관리·감독할 모든 책임을 부담하며, "허용된 접근자"가 본 계약의 조항을 위반한 경우, 이는 정보수령자 자신의 계약 위반 행위로 간주되며 정보수령자는 이에 대한 모든 법적 책임을 연대하여 부담한다.

제7조 (정보의 복제, 보관 및 관리)

* 정보수령자는 "본 목적" 수행에 합리적으로 필요한 최소한의 범위 내에서만 비밀정보를 복제(사본, 요약본, 발췌본의 작성을 포함)할 수 있다.

* 정보수령자는 비밀정보의 모든 복제물에 원본에 표시된 것과 동일한 비밀 표시 및 소유권 표시가 포함되도록 하여야 한다.

* 정보수령자는 비밀정보(원본 및 복제물 일체)를 정보수령자 자신의 동등한 중요도의 정보를 보호하는 수준 이상의, 그리고 어떠한 경우에도 상업적으로 합리적인 수준 이상의 주의의무를 다하여 관리해야 한다.

* 정보수령자는 비밀정보가 포함된 모든 유형의 매체(서류, 저장매체 등)를 외부인의 접근이 엄격히 통제되는 안전한 장소(예: 시건장치가 된 캐비닛, 보안 구역 내의 서버실 등)에 보관하여야 한다.

제8조 (기술적·관리적·물리적 보호조치)

* (보안 표준) 정보수령자는 정보제공자의 비밀정보를 보호하기 위해, 최소한 정보보안경영시스템 인증 표준 또는 이에 준하는 합리적이고 적절한 수준의 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치를 수립하고 이를 성실히 이행하여야 한다.

* (데이터 분류) 정보수령자는 제공받은 비밀정보에 대해 자체 보안 규정 및 "본 목적"의 민감도에 따라 적절한 데이터 분류 체계를 적용하고, 분류 등급에 따른 차등적 보안 조치를 적용해야 한다.

* (접근 제어) 정보수령자는 비밀정보가 저장된 정보 시스템, 데이터베이스, 어플리케이션에 대한 접근 권한을 제6조의 "허용된 접근자"에게만 최소한의 범위로 부여(Least Privilege)하여야 하며, 모든 접근 시도에 대한 로그(Log) 기록을 생성, 보관하고 정기적으로 검토하여야 한다.

* (암호화) 정보수령자는 비밀정보가 이동식 저장매체(USB 등)에 저장되거나, 공용 네트워크(인터넷 등)를 통해 전송되는 경우, 승인된 표준 암호화 프로토콜(예: TLS 1.2 이상, AES-256 등)을 사용하여 해당 데이터를 암호화해야 한다.

* (사이버보안) 정보수령자는 방화벽(Firewall), 침입 탐지 시스템(IDS/IPS), 안티바이러스 소프트웨어 등 정보보안 시스템을 설치 및 운영하여야 하며, 정기적인 보안 패치 적용, 취약점 점검을 실시하여야 한다. 또한, 정보수령자는 대한민국의 「개인정보보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」등 관련 법규를 준수해야 한다.

제9조 (보안사고 및 침해 통지)

* (사고 통지) 정보수령자는 자신이 점유 또는 관리하는 비밀정보에 대하여 제1조 제7호에서 정의한 "보안사고"가 발생하였거나, 발생이 합리적으로 의심되는 상황을 인지한 경우, 해당 사실을 인지한 시점으로부터 24시간 이내에 정보제공자에게 서면(긴급한 경우 구두 또는 이메일 통지 후 서면 제출)으로 통지해야 한다.

* (통지 내용) 제1항의 통지에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

가. 보안사고의 발생 경위 및 인지 시점

나. 유출되었거나 유출이 의심되는 비밀정보의 내역 및 범위

다. 정보수령자가 사고 대응 및 피해 확산 방지를 위해 수행 중인 조치 내역

라. 정보제공자가 피해를 최소화하기 위해 취할 수 있는 조치에 대한 조언 (있는 경우)

마. 사고 조사의 담당 부서 및 연락처

* (협력 의무) 정보수령자는 자신의 비용으로 보안사고의 원인을 조사하고, 비밀정보의 추가 유출 및 확산을 방지하며, 정보제공자의 피해를 최소화하기 위한 모든 합리적이고 신속한 조치를 취하여야 한다. 또한, 정보수령자는 정보제공자의 관련 법규 준수, 규제기관 보고 및 고객 통지 등에 필요한 정보 제공 및 조사에 성실히 협력해야 한다.

제10조 (감사권)

* 정보제공자(또는 정보제공자가 지정한 제3의 독립 감사 기관)는 정보수령자가 본 계약상의 의무(특히 제7조, 제8조의 정보 보호 조치)를 성실히 이행하고 있는지 여부를 확인하기 위하여, [연 1회]의 정기 감사 또는 보안사고 발생 시 수시 감사를 실시할 권리를 가진다.

* 정보제공자는 감사를 실시하고자 하는 경우, 감사일로부터 최소 14일 전에 정

보수령자에게 감사 일시, 목적, 범위, 감사 수행자 명단 등을 포함한 상세 계획을 서면으로 통지하여야 한다.

- * 정보수령자는 정보제공자의 감사 실시에 성실히 협조하여야 하며, 관련 자료의 제출 및 시스템 접근, 담당자 면담 등을 합리적인 범위 내에서 보장하여야 한다.

- * 감사는 정보수령자의 정상적인 영업 활동을 부당하게 방해하지 않는 방식으로, 정보수령자의 영업 시간 내에 수행되어야 한다.

- * 정보제공자 및 감사 수행자는 감사 과정에서 "본 목적"과 무관하게 취득하게 된 정보수령자의 고유한 비밀정보에 대해서는 본 계약에 준하는 별도의 비밀유지 의무를 부담한다.

제11조 (정보의 반환 및 폐기)

- * 정보수령자는 (a) 본 계약의 기간이 만료되거나 해지된 경우, (b) "본 목적"의 수행이 종료되거나 더 이상 비밀정보가 필요하지 않게 된 경우, 또는 (c) 정보제공자가 언제든지 서면으로 요청하는 경우, 해당 사유 발생일로부터 15일 이내에 정보제공자로부터 제공받은 모든 비밀정보의 원본, 사본, 복제물, 요약본, 발췌본 및 이를 기반으로 생성된 모든 자료(디지털 파일, 서면 문서, 샘플 등 일체)를 정보제공자에게 즉시 반환하여야 한다.

- * 정보제공자가 반환 대신 폐기를 서면으로 선택하거나 요청하는 경우, 정보수령자는 제1항의 기한 내에 해당 비밀정보(디지털 파일 포함)를 복구가 불가능한 방법(예: 디지털 정보의 영구 삭제 표준(DoD 5220.22-M 등) 준수, 서면 자료의 전문 업체를 통한 파쇄)으로 완전히 폐기하여야 한다.

- * 정보수령자는 제2항에 따라 비밀정보를 폐기한 경우, 폐기 완료일로부터 7일 이내에 해당 폐기 사실(폐기 일시, 방법, 대상 정보, 담당자)을 증명하는 서면 확인서(정당한 권한을 가진 임원의 서명 포함)를 정보제공자에게 제출하여야 한다.

- * (예외적 보관) 본 조 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고, 정보수령자는 (a) 관련 법령상의 의무(예: 상법상 회계 자료 보관 의무 등) 또는 (b) 내부 컴플라이언스 및 분쟁 대비 목적상 보관이 반드시 요구되는 최소한의 비밀정보 사본 1부를, 접근이 엄격히 통제되는 안전한 장소에 한하여 보관할 수 있다.

- * 제4항에 따라 예외적으로 보관되는 비밀정보에 대해서는 본 계약에 따른 비밀

유지의무가 제17조 제2항에 따라 영구적으로 존속하며, 해당 정보는 보관 목적 이외의 어떠한 용도로도 절대 사용될 수 없다.

제3장 권리 및 책임

제12조 (권리의 귀속)

* 정보제공자가 제공한 모든 비밀정보 및 그로부터 파생된 모든 지식재산권(특허, 저작권, 영업비밀 등)은 원천적으로 해당 정보를 제공한 정보제공자의 독점적인 소유로 한다.

* 본 계약의 어떠한 조항도 정보수령자에게 정보제공자의 비밀정보에 관한 지식재산권의 양도, 소유권 이전, 독점적 또는 통상적인 실시권(라이선스)이나 사용권을 부여하는 것으로 명시적 또는 묵시적으로 해석되지 아니한다.

* 정보수령자는 오직 "본 목적"을 위한 검토(Evaluation) 용도로만 비밀정보를 사용할 수 있는 제한적이고 비독점적인 권리를 가질 뿐이다.

제13조 (파생 발명 및 개선)

* 정보수령자(또는 그 임직원)가 "본 목적"을 수행하는 과정에서 정보제공자의 비밀정보에 기초하여(based on) 단독으로 새로운 아이디어, 개선, 발명, 고안, 저작물(이하 "파생정보")을 생성한 경우, 해당 파생정보의 소유권 및 관련 지식재산권을 받을 수 있는 권리는 원천 비밀정보의 제공자인 정보제공자에게 귀속된다.

* 정보수령자는 제1항에 따른 파생정보가 생성된 경우 즉시 정보제공자에게 그 내용을 서면으로 통지하여야 하며, 정보제공자의 권리 확보(특히 출원 등)에 필요한 모든 서류 제출 및 절차에 성실히 협력하여야 한다.

* 양 당사자가 공동의 기여를 통해 파생정보를 생성한 경우, 해당 파생정보의 권리 귀속 및 지분은 양 당사자의 기여도를 고려하여 별도의 서면 합의로 정한다. 본 계약은 공동 발명에 대한 권리 귀속을 사전에 약정하지 않는다.

제14조 (보증의 부인)

* 정보제공자는 정보수령자에게 비밀정보를 "현 상태 그대로"(As-Is) 제공하며, 비밀정보의 정확성, 완전성, 최신성, 상품성, 특정 목적에의 적합성, 또는 제3자의 권리(지식재산권 등)를 침해하지 않음에 대하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 아니한다.

* 정보제공자는 정보수령자가 비밀정보를 사용하거나 신뢰함에 따른 사업적 결정 및 그 결과에 대하여 어떠한 법적 책임도 지지 아니한다. 정보수령자는 비밀정보의 활용 여부를 전적으로 자신의 책임 하에 결정한다.

* 본 계약은 양 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약(공동개발 계약, 라이선스 계약, 제품 공급 계약 등)의 체결을 암시하거나 이를 강제하지 아니한다.

제15조 (손해배상)

* 당사자 일방(정보수령자) 또는 그 임직원, 관계사, 기타 "허용된 접근자"가 본 계약상의 의무(특히 제5조 목적 외 사용금지, 제6조 비밀유지의무, 제11조 반환 및 폐기 의무)를 위반하여 상대방 당사자(정보제공자)에게 손해를 입힌 경우, 위반 당사자는 그로 인하여 발생한 모든 통상손해 및 특별손해(합리적인 변호사 비용, 소송 비용, 조사 비용, 제3자에 대한 배상금 등을 포함하되 이에 한정되지 않음)를 배상할 책임이 있다.

* 정보수령자는 자신의 고의 또는 과실이 없었음을 입증하지 못하는 한, 비밀정보 유출로 인하여 정보제공자가 입은 손해에 대한 배상 책임을 면할 수 없다.

제16조 (위약벌)

* 제15조의 손해배상 책임과는 별개로, 정보수령자가 제5조(목적 외 사용금지), 제6조(비밀유지의무) 또는 제11조(반환 및 폐기)의 중대한 의무를 위반한 경우, 정보수령자는 정보제공자에게 위반 행위 1건당 위약벌로서를 즉시 현금으로 지급하여야 한다.

* 본 조에 따른 위약벌의 지급은 손해배상액의 예정(민법 제398조)과는 그 성격을 달리하는 것이며, 정보제공자의 제15조에 따른 손해배상 청구권 행사에 일절 영향을 미치지 아니한다. 즉, 정보제공자는 본 조의 위약벌을 지급받는지 여부와 관계없이, 위약벌 금액을 초과하는 실제 발생 손해 전액의 배상을 별도로 청구할 수 있다.

* 정보수령자는 비밀정보의 무단 유출이나 사용은 금전적 배상만으로는 회복하기 어려운 중대한 손해를 야기할 수 있음을 인정하며, 정보제공자가 위반 행위의 금지(중지)를 구하는 가처분 등 법적 구제 수단을 신청할 권리가 있음을 확인한다.

제4장 계약의 기간 및 종료

제17조 (계약 기간 및 의무의 존속)

* (계약 기간) 본 계약은 양 당사자가 정당한 대표자에 의해 서명 또는 기명날인한 날로부터 효력이 발생하며, 발효일로부터 [3년]간 유효하다.

* (의무의 존속)

가. 본 계약의 기간 만료 또는 중도 해지에도 불구하고, 제1조(용어의 정의), 제2장(정보의 취급 및 보호 조치, 제5조 내지 제11조), 제3장(권리 및 책임, 제12조 내지 제16조), 제4장 제17조 제2항, 그리고 제5장(일반 조항, 제19조 내지 제24조)의 규정은 본 계약 종료일로부터 [10년]간 유효하게 존속한다.

나. 본 조 제2항 가목의 규정에도 불구하고, 정보제공자로부터 제공받은 비밀 정보가 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」상의 "영업비밀" 요건(비공지성, 비밀관리성, 경제적 유용성)을 충족하는 정보에 해당하는 경우에는, 해당 정보가 동법상의 영업비밀로서의 성격을 유지하는 한, 본 조 제2항 가목에서 정한 10년의 기간이 경과한 후에도 해당 정보에 대한 비밀유지의무(제5조, 제6조)는 [영구적으로] 존속한다.

제18조 (계약의 해지)

* 당사자 일방이 본 계약의 중대한 조항을 위반하고, 상대방 당사자로부터 서면으로 시정을 요구받은 날로부터 30일 이내에 해당 위반 사항을 치유하지 아니하는 경우, 상대방 당사자는 위반 당사자에게 서면 통지함으로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

* 당사자 일방에게 파산 신청, 회생절차 개시 신청, 해산, 청산, 주요 자산에 대한 압류, 가압류, 가처분 또는 지급 정지 등 정상적인 경영 활동을 지속하기 어려운 중대한 사유가 발생한 경우, 상대방 당사자는 별도의 최고 절차 없이 서면 통지함으로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

* 본 계약이 해지되는 경우, 정보수령자는 제11조에 따른 비밀정보의 반환 또는 폐기 의무를 즉시 이행하여야 한다.

제5장 일반 조항

제19조 (권리의무의 양도 금지)

각 당사자는 상대방 당사자의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 본 계약상 보유하

는 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 이전, 담보의 목적으로 제공하거나 기타 어떠한 방식의 처분 행위도 할 수 없다.

제20조 (권리 불포기) (No Waiver)

* 당사자 일방이 본 계약에 규정된 권리(해지권, 손해배상 청구권 등)의 행사를 지연하거나 일부를 행사하지 아니하였다 하더라도, 이를 해당 권리의 포기로 간주하지 아니한다.

* 본 계약상의 특정 위반 행위에 대한 당사자 일방의 권리 포기는, 이후에 발생하는 다른 위반 행위나 동일한 위반 행위의 재발에 대한 권리 포기로 해석되지 아니한다.

제21조 (일부 무효) (Severability)

* 본 계약의 조항 중 일부가 관할 법원 또는 중재판정부에 의해 위법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언될 경우, 해당 조항은 본 계약에서 분리되며 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.

* 단, 무효로 판단된 조항이 본 계약의 목적 달성에 필수적이거나 근간을 이루는 조항인 경우, 양 당사자는 신의성실의 원칙에 입각하여 상호 협의함으로써, 원래의 계약 의도에 가장 부합하는 합법적이고 유효한 조항으로 대체하기 위해 노력하여야 한다.

제22조 (준거법)

본 계약의 성립, 효력, 해석 및 이행과 관련하여 발생하는 모든 법률 관계는 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석된다. (국제사법에 따른 법률의 저촉 규정은 배제한다)

제23조 (분쟁의 해결)

* (상호 협의) 본 계약의 해석이나 이행과 관련하여 또는 본 계약으로부터 발생하는 모든 분쟁, 논쟁, 청구 또는 의견 불일치(이하 "분쟁")는 양 당사자 간의 상호 협의를 통하여 우호적으로 해결하기 위해 노력한다.

* (중재 합의) 제1항에 따른 상호 협의가 분쟁 발생 통지일로부터 30일 이내에 원만히 이루어지지 아니하는 경우, 해당 분쟁은 대한민국 서울에서 대한상사중재원(KCAB)의 [국내중재규칙 / 국제중재규칙]에 따라 중재로써 최종적으로 해결한

다.

* (중재 절차)

가. 중재판정부의 중재인의 수는 3인으로 한다.

나. 중재 절차의 중재지는 대한민국 서울특별시로 한다.

다. 중재 절차에서 사용할 언어는 한국어로 한다.

라. 중재 심리는 양 당사자가 달리 합의하지 않는 한, 비공개로 진행한다.

* (판정의 효력) 중재판정부가 내린 중재 판정은 최종적인 것으로 양 당사자에게 구속력을 가지며, 관할 법원에 대한 집행 판결의 근거가 된다. 중재 판정에 따른 비용(변호사 보수 포함)의 부담은 중재판정부가 정한다.

* (가처분) 본 조의 중재 합의에도 불구하고, 각 당사자는 비밀정보의 보호, 지식 재산권의 침해 방지 또는 현상 유지를 위하여 관할 법원에 가처분, 가압류 등 임시적 또는 보전적 처분을 신청할 권리를 보유하며, 이는 본 중재 합의의 위반으로 간주되지 않는다.

제24조 (기타)

* (완전한 합의) 본 계약은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전에 동일한 주제에 관하여 이루어진 모든 구두 또는 서면의 합의, 교섭, 양해, 진술에 우선하여 적용된다.

* (계약의 변경) 본 계약의 수정, 변경 또는 추가는 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의서에 의해서만 그 효력이 발생한다.

* (통지) 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 동의 및 기타 의사 표시는 서면(전자우편을 포함하되, 수신 확인이 가능한 경우에 한함)으로 하여야 하며, 아래에 기재된 각 당사자의 주소 및 담당자에게 발송된 시점에 정당하게 도달한 것으로 간주한다. 주소 또는 담당자의 변경 시, 당사자는 상대방에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.

[서명 페이지]

본 계약의 내용을 증명하기 위하여, 양 당사자는 정당한 대표자가 본 계약서 2부를 작성하여 각각 기명날인 또는 서명한 후, 각 1부씩 보관한다.

202X년 XX월 XX일

"갑"

상호: [A사]

주소:

대표이사: (인)

연락처 (담당부서):

이메일:

"을"

상호:

주소:

대표이사: (인)

연락처 (담당부서):

이메일:

[별첨 1] 비밀정보 접근 허용자 목록

본 별첨은 [상호 비밀유지 및 공동 기술개발 검토 약정서] 제6조 제4항에 따라, 정보수령자가 비밀정보에 대한 접근을 허용하는 임직원의 명단을 기재한다.

1. "갑" (A사)이 정보수령자인 경우 접근 허용자 명단

| No. | 성명 | 소속 부서 | 직위 | 이메일 | 접근 가능한 정보 범위 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | | | | | |

| 2 | | | | | |

| 3 | | | | | |

2. "을" (B사)이 정보수령자인 경우 접근 허용자 명단

| No. | 성명 | 소속 부서 | 직위 | 이메일 | 접근 가능한 정보 범위 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | | | | | |

| 2 | | | | | |

| 3 | | | | | |

* 위 임직원의 명단은 본 계약의 체결 및 "본 목적"의 이행을 위해서만 사용될 수 있으며, 이를 무단으로 전송·배포할 수 없다.

* 명단에 변경(추가, 삭제, 변경)이 발생할 경우, 정보수령자는 정보제공자에게 7일 전 서면 통지하여 사전 승인을 받아야 한다.

(양 당사자 확인 및 날인)

"갑": (인)

"을": (인)

근로자 영업비밀보호, 경업금지 및 직무발명 포괄 약정서

본 영업비밀보호, 경업금지 및 직무발명 포괄 약정서(이하 "본 약정")는 202X년 XX월 XX일, [주소]에 본점을 두고 사업을 영위하는 주식회사 OOO (이하 "회사")와 "회사"에 근로를 제공하거나 제공하기로 한 OOO (주민등록번호: XXXXXX-XXXXXXX, 주소: [주소], 이하 "근로자") 간에 체결된다.

전문

"회사"와 "근로자"는 "회사"와 "근로자" 간의 근로계약 체결 및 존속에 따라, "근로자"가 "회사"의 재직 기간 중 "회사"의 핵심적인 영업비밀, 독점적 기술 정보, 경영상 정보 및 기타 중요 자산(이하 총칭하여 "영업비밀 등")에 접근하고 이를 이용한 업무를 수행하게 됨을 상호 인정한다.

"회사"는 이러한 영업비밀 등을 보호하고, "근로자"가 창출할 수 있는 직무발명에 대한 권리를 합리적으로 규율하며, 공정한 경쟁 질서를 유지할 필요가 있다. "근로자"는 "회사"의 영업비밀 등을 보호하고 관련 규정을 준수할 의무를 부담하며, 직무발명 및 경업금지에 따른 정당한 권리와 보상을 보장받을 필요가 있다.

이에 "회사"와 "근로자"는 상호 신뢰를 바탕으로 "근로자"의 재직 중 및 퇴직 후의 권리와 의무를 명확히 하고, "회사"의 지식재산권과 영업비밀을 보호하며 상호 간의 분쟁을 예방하기 위하여, 다음과 같이 본 약정을 체결한다. "근로자"는 본 약정의 모든 조항을 충분히 검토하고 이해하였으며, 근로계약의 일부로서 본 약정의 조건에 자발적으로 동의한다.

제1부 영업비밀 보호 서약

제1조 (목적)

본 제1부의 목적은 "회사"가 상당한 노력과 비용을 투자하여 구축하고 관리하는 "영업비밀"을 명확히 정의하고, "근로자"가 재직 중은 물론 퇴직 후에도 "회사"의 영업비밀을 엄격히 보호하기 위하여 준수해야 할 제반 의무 사항을 규정함에 있다.

제2조 (영업비밀의 정의)

* 본 약정에서 "영업비밀"이라 함은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에서 정한 바와 같이, 공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(경제적 유용성), "회사"가 상당한 노력에

의하여 비밀로 유지·관리하고 있는(비밀관리성) 생산방법, 판매방법, 기타 영업활동에 유용한 모든 기술상 또는 경영상의 정보를 의미한다.

* 제1항의 "영업비밀"에는 "회사"가 비밀로 분류하여 관리하는 다음 각 목의 정보가 포함되며, 이는 예시적인 것으로 이에 한정되지 아니한다.

가. 기술 정보:

(1) 제품의 연구개발(R&D) 계획, 작업보고서, 실험 데이터, 연구성과 분석자료, 연구노트, 임상시험 자료.

(2) 제품의 설계방법, 설계도면, 회로도, 제조공정, 제조장치, 원재료 배합 비율, 품질 관리 노하우.

(3) 컴퓨터 프로그램 소스코드, 오브젝트 코드, 알고리즘, 데이터베이스 구조, 시스템 아키텍처, UI/UX 설계안, 보안 기술.

(4) 기타 특허, 실용신안, 디자인 등으로 출원 또는 등록되지 않은 기술적 노하우(Know-How) 일체.

나. 경영 정보:

(1) 중장기 사업계획, 신규 사업 전략, 투자 유치 계획, M&A 관련 정보.

(2) 제품별 원가분석 자료, 가격 결정 정책, 재무제표, 회계 정보, 예산 편성 자료.

(3) 마케팅 및 영업 전략, 광고 캠페인 계획, 영업 비밀, 판매 촉진 방법.

(4) 주요 고객 목록, 잠재 고객 정보, 공급사 목록, 거래 조건, 계약서 사본.

(5) 인사, 조직 관리, 급여 체계, 성과 평가 기준, 임직원 개인정보.

다. 기타 정보:

(1) 상기 가목 또는 나목의 정보가 포함된 모든 문서, 전자 파일, 데이터, 샘플, 시제품.

(2) "회사"가 제3자와의 계약에 따라 비밀유지의무를 부담하는 제3자의 비밀정보.

(3) 기타 "회사"가 '대외비', '기밀', 'Confidential' 등으로 표시하거나, 접근 권한

을 제한하는 등 비밀로 관리하는 모든 정보.

제3조 (재직 중 비밀유지의무)

* "근로자"는 재직 기간 중(휴직, 파견 기간 포함) 업무상 지득하거나 접근하게 된 "회사"의 제2조 영업비밀을 오직 승인된 업무 목적으로만 사용하여야 한다.

* "근로자"는 "회사"의 명시적인 사전 서면 승인 없이는 어떠한 경우에도 영업비밀을 복제, 복사, 촬영, 녹음, 스캔, 요약, 변형하거나 제3자(업무와 무관한 동료, 가족, 지인 포함)에게 공개, 누설, 유출, 배포하여서는 아니 된다.

* "근로자"는 "회사"의 정보보안 규정, 내부 비밀관리지침 및 정책을 철저히 준수하여야 하며, 허가받지 않은 정보, 시스템, 네트워크 또는 물리적 시설에 접근을 시도하거나 접근하지 않아야 한다.

* "근로자"는 "회사"의 영업비밀이 포함된 문서를 퇴근 시 책상 위에 방치하지 않아야 하며(Clean Desk Policy), 컴퓨터 로그오프, 비밀번호 관리 등 보안 조치를 성실히 이행하여야 한다.

* "근로자"는 "회사"의 정보 시스템(사내 이메일, 메신저, 클라우드 저장소 등)을 사적인 용도로 사용하거나, "회사"의 영업비밀을 개인 소유의 저장매체(USB, 외장 하드 등), 개인 이메일 계정, 개인 클라우드 서비스, 기타 개인 전자기기(개인 PC, 노트북, 스마트폰 등)에 무단으로 저장, 전송, 백업 또는 반출할 수 없다.

제4조 (퇴직 후 비밀유지의무)

* "근로자"는 "회사"를 퇴직한 이후(퇴직의 사유를 불문하며, 해고, 권고사직, 명예퇴직, 이직, 정년퇴직 등 모든 경우를 포함함)에도 제2조에서 정의한 "회사"의 영업비밀에 대한 비밀유지의무를 부담한다.

* 본 조에 따른 비밀유지의무는 해당 영업비밀이 제2조 제1항의 요건(특히 비공지성)을 상실하지 않는 한 [영구적으로] 존속하며, "근로자"는 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 어떠한 시점, 어떠한 방식으로든 이를 직간접적으로 사용, 활용, 공개 또는 누설할 수 없다.

제5조 (정보의 반환 및 폐기)

* "근로자"는 퇴직 절차가 개시되는 시점(퇴직 의사 표명, 해고 통보 등) 또는 퇴직일(실제 근로관계 종료일) 중 "회사"가 지정하는 날까지, "근로자"가 재직 중에

보유, 점유, 관리 또는 생성한 모든 "회사"의 영업비밀 및 관련 정보(제2조의 정보 일체)를 "회사"에 즉시 반납해야 한다.

* 반납 대상에는 해당 정보가 저장된 모든 원본, 사본, 복제물, 요약본, 개인 기록물(노트, 수첩 등) 및 이를 포함한 모든 유형의 매체(문서, USB, 외장하드, CD, 노트북 등 "회사" 소유 자산 일체)가 포함된다.

* "근로자"는 어떠한 형태의 사본이나 복제물도 개인적으로 보유하지 않을 것을 서약하며, 만약 제3조 제5항을 위반하여 개인 소유의 전자기기(PC, 노트북, 스마트폰, 개인 이메일, 클라우드 등)에 "회사"의 영업비밀을 보관하고 있는 경우, 이를 즉시 "회사"의 보안 담당자 입회 하에 복구가 불가능한 방법으로 완전 삭제하여야 한다.

* "근로자"는 제1항 내지 제3항의 의무 이행을 완료한 후, 본 약정서의 [별첨 1: 영업비밀 반납 및 폐기 확인서]에 서명하여 "회사"에 제출하여야 한다. "회사"는 "근로자"의 퇴직 절차 완료의 전제 조건으로 본 확인서의 제출을 요구할 수 있다.

제2부 직무발명 약정

제6조 (용어의 정의)

본 제2부에서 사용되는 용어의 정의는 「발명진흥법」의 규정을 따르며, 주요 용어는 다음과 같다.

* "발명": 특허법, 실용신안법 또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 디자인을 말한다.

* "직무발명":

가. "근로자"(종업원 등)가 그 직무에 관하여 발명한 것일 것.

나. 그 발명이 "회사"(사용자 등)의 업무 범위에 속할 것.

다. 그 발명을 하게 된 행위가 "근로자"의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것.

위 가, 나, 다 목의 요건을 모두 충족하는 발명을 의미한다.

* "자유발명": "직무발명"에 해당하지 아니하는 "근로자"의 모든 발명을 의미한다.

* "발명자": 해당 "직무발명"을 단독으로 또는 공동으로 완성한 "근로자"를 말한다.

* "보상": 제11조 및 제12조에 따라 "회사"가 "발명자"에게 지급하는 「발명진흥법」상의 정당한 보상을 의미한다.

제7조 (발명의 신고 의무)

* "근로자"는 직무발명을 완성한 경우(발명이 완성되었으나 직무발명인지 여부가 불명확한 경우를 포함), 지체 없이 그 사실을 "회사"가 정한 절차와 양식(예: [별첨 2: 직무발명 신고서])에 따라 "회사"(특허 담당 부서 또는 발명위원회)에 문서로 통지(신고)하여야 한다.

* 발명이 2인 이상의 "근로자"에 의해 공동으로 완성된 경우, 공동으로 신고하여야 하며 각자의 기여율을 상호 협의하여 기재하여야 한다.

* "근로자"는 "회사"가 해당 발명의 내용, 신규성, 진보성 및 직무발명 해당 여부를 판단하고, 권리 승계 여부를 결정하는 데 필요한 모든 자료(발명의 상세한 설명, 실험 데이터, 선행 기술 자료 등)를 "회사"의 요청에 따라 성실히 제공해야 한다.

제8조 (권리의 승계)

* (예약승계) "회사"는 본 약정(근무규정)에 따라, "근로자"가 완성한 "직무발명"에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리 및 특허권 등을 "회사"가 승계(이하 "예약승계")하기로 한다.

* "회사"는 제7조에 따라 "근로자"로부터 직무발명 완성 사실을 통지(신고)받은 날로부터 4개월 이내에 해당 발명에 대한 권리의 승계 여부를 "근로자"에게 문서로 통지하여야 한다.

* "회사"가 위 4개월 이내에 승계 여부를 "근로자"에게 통지하지 아니한 경우, "회사"는 해당 직무발명에 대한 권리 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 해당 발명에 대한 권리는 "근로자"에게 귀속되나, 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따라 "회사"는 그 발명에 대하여 통상실시권을 가진다.

* "회사"가 제2항에 따라 권리 승계를 "근로자"에게 통지한 때, 해당 직무발명에 대한 권리(특허를 받을 수 있는 권리 등)는 그 통지 시점부터 "회사"에게 승계된 것으로 간주한다.

제9조 (출원 및 권리화)

* "회사"는 제8조 제4항에 따라 승계한 직무발명에 대하여, "회사"의 명의로 특허, 실용신안, 디자인(이하 "특허 등")을 출원, 등록, 유지 및 관리할 수 있는 독점적인 권리를 가진다.

* "근로자"는 "회사"가 제1항의 권리를 행사하는 데 필요한 모든 절차(양도증, 선행서, 위임장 등 필요 서류의 작성 및 제출, 심사관 의견 통지에 대한 대응 협조, 등록, 심판, 소송 수행에 대한 협력 등)에 성실히 협력하여야 한다. "회사"는 이러한 협력에 소요되는 합리적인 비용(있는 경우)을 부담한다.

* (자유발명의 처리) "근로자"가 완성한 발명이 제6조 제3호의 "자유발명"에 해당하는 경우, 그 발명에 대한 모든 권리는 원칙적으로 "근로자"에게 귀속된다.

제10조 (발명자의 비밀유지의무)

"근로자"는 제7조에 따라 신고한 직무발명에 대하여, "회사"가 특허 등을 출원할 때까지 "회사"의 사전 서면 동의 없이 그 발명의 내용에 관한 비밀(제3자에 대한 공개, 학술지 발표, 논문 게재 등)을 유지하여야 한다. 만약 "회사"가 해당 발명을 출원하지 않고 제12조 제6항에 따라 영업비밀로 유지하기로 결정한 경우, 해당 정보는 본 약정 제1부의 "영업비밀"로 취급되며, "근로자"는 이에 대해 제4조에 따른 영구적인 비밀유지의무를 부담한다.

제11조 (정당한 보상)

"회사"는 제8조 제4항에 따라 "근로자"의 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계한 경우, 또는 전용실시권을 설정한 경우, "근로자"(발명자)에게 「발명진흥법」 제15조에 따른 정당한 보상을 지급할 의무를 부담한다.

제12조 (보상의 종류, 기준 및 지급 시기)

"회사"는 제11조에 따른 정당한 보상을 "회사"의 직무발명보상규정(본 약정으로 갈음하거나 별도 규정)에 따라 다음과 같이 구분하여 지급한다.

* (발명(제안)보상)

가. 내용: "근로자"가 제7조에 따라 직무발명을 신고하고, "회사"의 발명위원회(또는 심의기구)가 해당 발명이 직무발명의 요건을 갖추었다고 인정한 경우(출원 여부와 관계없이) 지급하는 보상.

나. 금액 및 시기: 신고 건당 [금 000원]을 인정일로부터 30일 이내에 지급한다.

* (출원보상)

가. 내용: "회사"가 제8조에 따라 권리를 승계하여 "회사"의 명의로 대한민국 또는 해외에 특허 등을 출원하는 경우 지급하는 보상.

나. 금액 및 시기: 국내 출원 시 [금 000원], 해외 (예: 미국, 유럽, 일본, 중국) 출원 시 국가별 [금 000원]을 각 출원일로부터 60일 이내에 지급한다.

* (등록보상)

가. 내용: "회사"가 출원한 직무발명이 대한민국 또는 해외 특허청에 등록 결정되어 특허권 등이 설정된 경우 지급하는 보상.

나. 금액 및 시기: 국내 등록 시 [금 000원], 해외 등록 시 국가별 [금 000원]을 각 등록일로부터 60일 이내에 지급한다.

* (실시보상)

가. 내용: "회사"가 해당 직무발명(특허권 또는 출원 중인 발명)을 직접 실시(제품 생산, 판매, 공정 개선 등)하여 "회사"의 이익(매출 증대 또는 비용 절감)에 기여한 경우 지급하는 보상.

나. 산정 및 시기: 해당 발명의 실시로 인하여 발생한 [순이익(또는 매출액)의 0%] 또는 [별도의 직무발명보상규정에 따른 산정 방식]에 따라 산정된 금액을, 특허권의 존속기간 만료 시까지 [매년 1회(결산 후 3개월 이내)] 지급한다.

* (처분보상)

가. 내용: "회사"가 해당 직무발명에 대한 권리(특허권, 실시권 등)를 제3자에게 양도(매각)하거나 실시를 허여(라이선스)하여 수입(로열티, 기술료 등)을 얻은 경우 지급하는 보상.

나. 산정 및 시기: 해당 처분으로 인하여 "회사"가 얻은 수입에서 제반 비용을 공제한 [순수입의 0%]를 [수입 발생일로부터 60일 이내] 지급한다.

* (출원유보보상)

가. 내용: "회사"가 권리를 승계한 직무발명에 대하여, 경영상 판단(영업비밀로

서의 가치 등)에 따라 특허 등으로 출원하지 않고 영업비밀(노하우)로 유지하기로 결정(출원 유보)한 경우 지급하는 보상.

b. 산정 및 시기: 해당 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 "근로자"가 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 산정한 [금 000원]을 출원 유보 결정일로부터 60일 이내에 지급한다.

* (공동 발명) 상기 각 보상금은 공동 발명인 경우, [별첨 2: 직무발명 신고서]에 기재된 "근로자"들의 기여율에 따라 안분하여 각 "발명자"에게 지급한다. 기여율에 대한 별도 합의가 없는 경우 균등하게 배분한다.

제13조 (보상액의 산정 및 협의)

* "회사"는 보상액을 결정할 때, 그 발명에 의하여 "회사"가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 "회사"와 "근로자"가 공헌한 정도를 고려하여 산정한다.

* "회사"는 본 약정(또는 별도의 직무발명보상규정)의 수립 및 변경 시, 「발명진흥법」 제15조 제4항 및 제5항에 따라 다음 각 호의 절차를 준수한다.

가. 보상 기준을 정할 때 "근로자" 측과 성실하게 협의한다.

나. 책정된 보상 기준을 사내 게시, 이메일 공지 등을 통해 "근로자"에게 공표·게시한다.

다. "근로자"에게 규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 통지한다.

제14조 (발명자로서의 인격권)

"회사"는 제8조에 따라 "근로자"의 직무발명에 대한 권리를 승계하더라도, "근로자"가 해당 발명의 "발명자"로서 갖는 성명표시권 등 인격적 권리를 존중하며, 특허 등을 출원할 경우 "근로자"를 "발명자"로 기재한다.

제3부 경업금지 및 비유인 약정

제15조 (경업금지 의무)

* (약정의 목적) 본 약정은 "근로자"가 "회사"의 재직 기간 중 지득하고 접근한 제2조의 영업비밀 및 핵심 정보(이하 "보호가치 있는 회사의 이익")를 보호하고, "근로자"가 이러한 핵심 정보를 이용하여 "회사"에 대한 부당한 경쟁 행위를 하는

것을 방지하기 위함이다.

* (금지 기간) "근로자"는 "회사"에서의 퇴직일(실제 근로관계가 종료된 날)로부터 [2년]간 (이하 "경업금지 기간") 아래 제3항에서 정한 금지 행위를 하여서는 아니 된다.

* (금지 행위) "근로자"는 "경업금지 기간" 동안 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, 다음 각 호의 행위를 직접 또는 제3자를 통하여 하여서는 아니 된다.

가. (경쟁업체 취업) [대한민국] 내에서 "회사"의 사업과 동종 또는 유사한 사업 (예: [회사의 주력 사업 분야 상세 기술])을 영위하는 경쟁업체(본 약정서의 [별첨 3: 경업금지 대상 경쟁사 목록]에 명시된 업체 및 그 관계사, 또는 위 목록에 없더라도 실질적으로 경쟁 관계에 있는 업체)에 고용되거나 임원, 직원, 고문, 자문역, 컨설턴트, 계약직, 임시직, 파견직 등 어떠한 명목으로든 소속되어 근로를 제공하거나 업무에 종사하는 행위.

나. (경쟁업체 협력) 상기 가목의 경쟁업체와 동업계약, 자문계약, 용역계약, 컨설팅 계약 등을 체결하거나, 어떠한 명목으로든 경쟁업체의 사업에 관여, 협력, 조력, 자문하는 행위.

다. (경쟁 사업 영위) 직접 또는 제3자를 통해 상기 가목의 경쟁업체를 설립하거나, 동종 또는 유사한 사업을 영위하는 법인의 지분 또는 주식을 인수하여 실질적으로 경영에 참여하는 행위.

제16조 (경업금지 보상)

* (보상의 지급) "회사"는 "근로자"가 제15조에서 정한 "경업금지 기간" 동안 경업금지 의무를 성실히 이행하는 것에 대한 대가(보상)로서, "근로자"의 퇴직 후 "경업금지 기간"(2년) 동안 매월 ["근로자"의 퇴직 전 3개월간의 월평균 임금의 50%]에 해당하는 금액(이하 "경업금지 보상금")을 "근로자"가 지정하는 계좌로 지급한다.

* (지급 방식 및 조건) "회사"는 "근로자"가 제15조의 의무를 준수하고 있으며 제20조의 정보제공 의무를 이행하였음을 확인한 후, 매월 말일(또는 익월 초)에 해당 월의 "경업금지 보상금"을 지급한다.

* (보상금 미지급 시 효력) "회사"가 정당한 사유 없이 본 조 제1항에 따른 "경업금지 보상금"의 지급을 2개월 이상 연속하여 지체하는 경우, "근로자"는 "회사"에

서면으로 시정을 요구할 수 있으며, 시정 요구일로부터 14일 이내에도 "회사"가 미지급 보상금을 지급하지 않는 경우, "근로자"는 그 시점부터 제15조의 경업금지 의무를 면제받는다.

제17조 (비유인 의무 - Non-Solicitation)

* (임직원 유인 금지) "근로자"는 "회사"에서의 퇴직일로부터 [2년]간, "회사"의 다른 임직원(퇴직일 기준 재직 중인 자)에게 "회사"를 퇴직(근로관계 종료)하도록 종용, 권유, 유도하거나, "근로자" 본인이 소속된 경쟁업체 또는 제3의 경쟁업체로의 이직을 제안, 주선, 알선하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

* (고객/공급사 유인 금지) "근로자"는 "회사"에서의 퇴직일로부터 [2년]간, "회사"의 주요 고객, 거래처, 공급사, 파트너사 등 "회사"와 유의미한 영업관계를 가지고 있는 제3자(특히 "근로자"가 재직 중 업무상 접촉한 자)에게 "회사"와의 거래관계를 해지, 종료, 축소하도록 종용, 유도, 권유하거나, 이를 방해하는 행위, 또는 "근로자" 본인이나 "근로자"가 소속된 경쟁업체와 거래하도록 유도하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제4부 위반 시 책임

제18조 (손해배상)

"근로자"가 본 약정(제1부 영업비밀 보호, 제2부 직무발명, 제3부 경업금지 및 비유인)에서 정한 의무 중 어느 하나라도 위반하여 "회사"에게 손해를 입힌 경우, "근로자"는 그로 인하여 "회사"가 입은 모든 유·무형의 손해(영업상 손실, 조사 비용, 합리적인 변호사 비용, 소송 비용, 제3자에 대한 배상금, "회사"의 신용 하락으로 인한 손해 등 일체)를 배상하여야 할 책임을 부담한다.

제19조 (위약벌 및 손해배상액의 예정)

* (비밀유출 위반) "근로자"가 제1부(영업비밀 보호) 또는 제10조(발명자의 비밀유지의무)를 위반하여 "회사"의 영업비밀을 유출, 누설, 공개 또는 무단 사용한 경우, "근로자"는 제18조의 손해배상 책임과는 별도로, 위약벌로서 [금 000원]을 "회사"에 즉시 지급하여야 한다.

* (경업금지 위반) "근로자"가 제15조(경업금지 의무) 또는 제17조(비유인 의무)를 위반한 경우, "근로자"는 제18조의 손해배상 책임과는 별도로, 위약벌로서 제16조 제1항에 따라 "회사"로부터 지급받았거나 지급받을 예정이었던 [경업금지 보상금

총액 (24개월분)의 4배]에 해당하는 금액을 "회사"에 즉시 지급(또는 반환)하여야 한다. 또한, "회사"는 그 즉시 제16조에 따른 보상금 지급 의무를 면제받는다.

* (위약벌의 성격) 본 조 제1항 및 제2항에 규정된 위약벌은 손해배상액의 예정과는 그 성격을 달리하는 것이며, 본 조에 따른 위약벌의 지급은 제18조의 손해배상 청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다. 즉, "회사"는 위약벌과 별도로 실제 발생한 손해 전액의 배상을 "근로자"에게 청구할 수 있다.

* (가처분) "근로자"는 본 약정 위반 시 "회사"가 금전적 배상만으로는 회복하기 어려운 손해를 입을 수 있음을 인정하며, "회사"가 법원에 위반 행위의 금지(중지)를 명하는 가처분 및 기타 보전 처분을 신청할 권리가 있음을 확인한다.

제20조 (정보제공 의무)

"근로자"는 제15조의 "경업금지 기간" 중, "회사"가 "근로자"의 경업금지 의무 이행 여부를 확인하기 위하여 서면으로 요청하는 경우, 그 요청을 받은 날로부터 10일 이내에 "근로자"의 현재 거주지, 연락처, 직장 정보(소속된 회사의 명칭, 주소, 담당 직무, 직위), 또는 구직 활동 현황에 관한 정보를 "회사"에 서면으로 성실히 제공할 의무가 있다.

제5부 일반 조항

제21조 (준거법 및 관할)

* 본 약정의 성립, 효력, 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률이 준거법으로 적용된다.

* 본 약정과 관련하여 "회사"와 "근로자" 간에 분쟁이 발생하는 경우, 양 당사자는 상호 협의하여 해결하기 위해 노력한다.

* 제2항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 해당 분쟁에 대한 제1심 소송은 [서울중앙지방법원]을 전속적 합의관할 법원으로 한다.

제22조 (일부 무효)

본 약정의 일부 조항 또는 규정이 관할 법원에 의해 위법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.

제23조 (계약의 해석)

본 약정은 "회사"와 "근로자" 간의 근로계약서 및 "회사"의 취업규칙, 기타 내부 규정과 상호 보완적으로 해석된다. 만약 본 약정의 조항과 다른 약정의 조항 간에 상충이 발생하는 경우, 영업비밀 보호, 직무발명, 경업금지에 관한 사항에 대해서는 본 약정의 규정이 우선하여 적용된다. 기타 해석상 이견이 있는 경우, 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의하여 정한다.

[서명 페이지]

"근로자"는 본 약정서를 교부받았으며, 본 약정서의 모든 조항을 충분히 검토하고 그 내용을 명확히 이해하였으며, 본 약정에 따른 의무를 부담하고 권리를 행사함에 자발적으로 동의함을 확인한다.

본 약정의 성립을 증명하기 위하여 "회사"와 "근로자"는 본 약정서 2부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

202X년 XX월 XX일

"회사"

상호: 주식회사 000

주소:

대표이사: (인)

"근로자"

성명: (서명 또는 인)

주민등록번호:

주소:

[별첨 1] 영업비밀 반납 및 폐기 확인서

본인은 귀사(주식회사 000)에서 202X년 XX월 XX일부로 퇴직함에 있어, 근로자 영업비밀보호, 경업금지 및 직무발명 포괄 약정서(이하 "본 약정") 제5조에 따라 다음 사항을 확인하고 서약합니다.

* 본인은 재직 중에 지득, 생성, 보유, 관리한 귀사의 모든 영업비밀 및 관련 정보(제2조에 정의된 정보)의 원본, 사본, 복제물, 요약본 및 이를 포함한 모든 매체(문서, 파일, USB, 외장하드, 노트북 등)를 202X년 XX월 XX일부로 귀사에 전량 반

납하였음을 확인합니다.

* 본인은 어떠한 형태의 사본이나 복제물도 개인적으로 보유하고 있지 아니하며, 본인의 개인 소유 전자기기(PC, 노트북, 스마트폰, 개인 이메일, 클라우드 저장소 등)에 저장된 귀사의 영업비밀이 있다면, 이를 복구 불가능한 방법으로 완전히 삭제하였음을 확인합니다.

* 본인은 본 약정 제4조에 따라, 퇴직 이후에도 귀사의 영업비밀에 대한 비밀유지의무가 영구적으로 존속함을 인지하며, 이를 어떠한 방식으로든 사용, 공개 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.

상기 사항을 성실히 이행하였음을 확인하며, 만일 본 확인서의 내용과 다르거나 본 약정의 의무를 위반할 경우, 관련 법규(부정경쟁방지법, 형법 등)에 따른 민·형사상의 모든 책임을 감수할 것임을 서약합니다.

202X년 XX월 XX일

서약자 (근로자) 성명: (서명 또는 인)

확인자 (회사 담당자) 소속/직위: 성명: (서명 또는 인)

[별첨 2] 직무발명 신고서

(본 약정 제7조 관련)

| 접수 번호 | | 접수일 | 202X. XX. XX |

|---|---|---|---|

| 발명의 명칭 | (국문) | | |

| | (영문) | | |

| 발명자(신고인) | (성명) | (소속/직위) | (사번) |

| 공동 발명자 | 성명 | 소속/직위 | 기여율 (%) |

| (1) (주 발명자) | | | |

| (2) | | | |

| (3) | | | (합계 100%) |

| 발명의 내용 요지 | (해결하고자 하는 과제, 해결 수단, 주요 효과 등을 6하 원

칙에 따라 요약) | | |

| 발명의 완성일 | 202X. XX. XX | | |

| 관련 프로젝트 | (본 발명이 속한 정부/사내 R&D 프로젝트명, 없는 경우 '해당 없음' 기재) | | |

| 선행 기술 | (본 발명과 관련된 기존 기술, 특허, 논문 등) | | |

| 첨부 자료 | ☐ 발명의 상세한 설명 자료 (필수) ☐ 실험 데이터 ☐ 도면 ☐ 기타
() | | |

| 비밀유지 서약 | 본인은 상기 발명에 대하여 귀사가 특허 등을 출원할 때까지
(또는 출원 유보 결정 시) 본 약정 제10조에 따라 비밀을 유지할 것을 서약합니
다. | | |

상기 내용과 같이 직무발명을 완성하였기에 본 약정 제7조에 따라 신고합니다.

202X년 XX월 XX일

신고인 (발명자 대표): (서명)

[별첨 3] 경업금지 대상 경쟁사 목록

(본 약정 제15조 제3항 가목 관련)

본 목록은 "근로자"의 경업금지 의무 대상이 되는 "회사"의 "경쟁업체"를 예시한
것이며, 본 목록에 기재되지 않았다는 이유만으로 제15조 제3항 가목의 적용이
배제되는 것은 아닙니다. (본 목록은 회사의 경영 전략에 따라 주기적으로 갱신될
수 있습니다.)

| No. | 경쟁사명 (국문/영문) | 주요 사업 분야 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1 | | | |

| 2 | | | |

| 3 | | | |

| 4 | | | |

| 5 | | | |

| ... | | | |

(이하 페이지는 의도적으로 비워둠)